

ASUNTO: RESPUESTA A LA
SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Guémez, Tamaulipas a 14 de agosto de 2026

Unidad de Transparencia.

PRESENTE:

A través del presente medio, y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 4, 8, fracción III, 15, párrafo cuarto, 117, 119, 120, 121, 122 y 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, se da respuesta a la solicitud de acceso a la información identificada con el número de folio 780525226000014, presentada por la persona solicitante a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

El derecho de acceso a la información pública es un derecho humano reconocido en el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en el artículo quinto de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

"Artículo 6.

(...)

Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo se observará lo siguiente:

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes principios y bases:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima

R. AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ, TAMPS - ADMINISTRACIÓN 2024-2027

Palacio Municipal, Calle 9 Juárez Esquina # 172, Zona Centro, C.P. 87230

Güémez, Tamaulipas. Tel. 835.32.4.10.51 y 835.32.4.10.31

<http://www.guemez.gob.mx> e-mail: alcaldiaguemez@gmail.com



publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información."

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México

"Artículo 5.-

(-)

El derecho a la información será garantizado por el Estado. La ley establecerá las previsiones que permitan asegurar la protección, el respeto y la difusión de este derecho.

Para garantizar el ejercicio del derecho de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, los poderes públicos y los organismos autónomos, transparentarán sus acciones, en términos de las disposiciones aplicables, la información será oportuna, clara, veraz y de fácil acceso.

Este derecho se regirá por los principios y bases siguientes:

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones previstas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. Los sujetos obligados deberán documentar todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias o funciones, la ley determinará los supuestos específicos bajo los cuales procederá la declaración de inexistencia de la información."

Asimismo, el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas refiere que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.





Esto es, que los Sujetos Obligados deben atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les sean realizadas, y proporcionar la información pública que obre en su poder, conforme al estado en que se encuentre, sin que sea necesario procesar la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; tal y como lo establece el artículo 15 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente.

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserve, es responsable de la misma, teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se le requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular o practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretarán a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentra, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

En esa tesitura, el artículo 11 último párrafo de la Ley de la Materia dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública, siempre y cuando no se trate de información reservada o confidencial.

Con base en lo anterior, se considera que esta dependencia entrega una respuesta a los folios citados de conformidad con Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas.

Al respecto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública en el artículo 129 y 135 el cual se describe a continuación:





"Artículo 129. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. En todo caso se facilitará su copia simple o certificada, así como su reproducción por cualquier medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado previo pago de derechos o que, en su caso, aporte la persona solicitante.

...

Artículo 135. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. " (sic)

Así también el artículo 117 y 123 de la Ley de Transparencia Local, dispone:

"Artículo 117. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

...

Artículo 123. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. " (sic)

De las normatividades en cita, determinan que si la información requerida implica que el sujeto obligado debe hacer un análisis, estudio, procesamiento o sobrepasa las capacidades técnicas para cumplir con su solicitud en los plazos establecidos, se podrá poner a disposición la información para consulta directa.





Estando así las cosas de manera de antecedente histórico se menciona los **Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información**, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, en su Capítulo Décimo los cuales establecen el procedimiento de la consulta directa, señalan lo siguiente:

*"Septuagésimo. Para el desahogo de las actuaciones tendientes a **permitir la consulta directa**, en los casos en que ésta resulte procedente, los sujetos obligados deberán observar lo siguiente:*

I. Señalar claramente al particular, en la respuesta a su solicitud, el lugar, día y hora en que se podrá llevar a cabo la consulta de la documentación solicitada. En caso de que, derivado del volumen o de las particularidades de los documentos, el sujeto obligado determine que se requiere más de un día para realizar la consulta, en la respuesta a la solicitud también se deberá indicar esta situación al solicitante y los días, y horarios en que podrá llevarse a cabo.

III. Indicar claramente la ubicación del lugar en que el solicitante podrá llevar a cabo la consulta de la información debiendo ser éste, en la medida de lo posible, el domicilio de la Unidad de Transparencia, así como el nombre, cargo y datos de contacto del personal que le permitirá el acceso;

IV. Proporcionar al solicitante las facilidades y asistencia requerida para la consulta de los documentos;

V. Abstenerse de requerir al solicitante que acredite interés alguno;

VI. Adoptar las medidas técnicas, físicas, administrativas y demás que resulten necesarias para garantizar la integridad de la información a consultar, de conformidad con las características específicas del documento solicitado, tales como:

- a) Contar con instalaciones y mobiliario adecuado para asegurar tanto la integridad del documento consultado, como para proporcionar al solicitante las mejores condiciones para poder llevar a cabo la consulta directa;*
- b) Equipo y personal de vigilancia;*
- c) Plan de acción contra robo o vandalismo;*
- d) Extintores de fuego de gas inocuo;*
- e) Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de los documentos o expedientes a revisar;*
- f) Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la consulta directa, y*





g) Las demás que, a criterio de los sujetos obligados, resulten necesarias.

VII. Hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, las reglas a que se sujetará la consulta para garantizar la integridad de los documentos, y

VIII. Para el caso de documentos que contengan partes o secciones clasificadas como reservadas o confidenciales, el sujeto obligado deberá hacer del conocimiento del solicitante, previo al acceso a la información, la resolución debidamente fundada y motivada del Comité de Transparencia, en la que se clasificaron las partes o secciones que no podrán dejarse a la vista del solicitante... " (sic)

Los lineamientos históricos citados anteriormente, señalan el procedimiento que deben de observar los sujetos obligados cuando se vayan a desahogar actuaciones tendientes a permitir una consulta directa, mismos que van a servir como referencia histórica para dicha consulta de la información que prevé esta respuesta global por el exceso a la información solicitada por el ciudadano y en los cuales se describe dicho procedimiento:

1. Lugar para llevar a cabo la consulta de la documentación.
2. Indicar claramente la ubicación del lugar donde el solicitante podrá llevar a cabo la consulta.
3. Facilitar y dar asistencia requerida para la documentación.
4. Abstenerse de requerir al particular que acredite un interés.
5. Adoptar medidas técnicas.
6. Registro e identificación del personal autorizado para el tratamiento de documentos.
7. Registro e identificación de los particulares autorizados para llevar a cabo la consulta directa.

Con base en lo expuesto, y en atención a la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante, esta (dirección o área —precisar denominación—), en ejercicio de sus





atribuciones y de conformidad con lo previsto en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, hace de su conocimiento que se actualiza el supuesto jurídico que justifica la puesta a disposición de la información bajo la modalidad de **consulta directa**.

Lo anterior, en razón de que la atención integral e individualizada de la solicitud interpuesta implica la ejecución de actividades materiales y técnicas consistentes en la búsqueda exhaustiva, localización, análisis, sistematización, procesamiento, clasificación e, incluso, en su caso, elaboración de versiones públicas de la información requerida, lo cual conlleva la asignación de recursos humanos y tecnológicos de carácter extraordinario. En consecuencia, dicha carga operativa resulta desproporcionada y excede las capacidades técnicas, administrativas y humanas de este sujeto obligado, imposibilitando el cumplimiento oportuno de los plazos legales establecidos en la normativa aplicable.

En ese sentido, a efecto de no vulnerar el derecho de acceso a la información y privilegiar los principios de máxima publicidad, eficiencia administrativa y disponibilidad de la información, se determina jurídicamente procedente que el acceso a la información solicitada se otorgue mediante la modalidad de consulta directa, en los términos y condiciones que para tal efecto se señalen, garantizando en todo momento el acceso efectivo a la información pública.

Una vez establecidas las bases y condiciones para el acceso a la información en la modalidad de consulta directa, esta unidad administrativa, en ejercicio de sus atribuciones y de conformidad con la normativa aplicable, procede a precisar, de manera enunciativa, las etapas técnico-administrativas que implicaría el procesamiento de la información vinculada con la solicitud de acceso a la información pública formulada por la persona solicitante, las cuales se detallan a continuación:



1. **Analizar el contenido de la solicitud de acceso a la información**, a efecto de identificar con precisión el alcance de lo requerido por la persona solicitante.
2. **Determinar si la información solicitada es competencia del sujeto obligado**, verificando que la misma obre en sus archivos y corresponda a sus atribuciones legales.
3. **Localizar e identificar los expedientes, documentos o archivos** que contengan la información solicitada, mediante la búsqueda en los archivos físicos y/o electrónicos de las áreas competentes.
4. **Extraer y revisar los expedientes localizados**, con el propósito de identificar los documentos que guardan relación con la solicitud.
5. **Digitalizar (escanear) la documentación** que deba ser entregada, procurando que los archivos electrónicos sean legibles y completos.
6. **Revisar el contenido de cada documento** para verificar si contiene datos personales o información clasificada como confidencial o reservada, de conformidad con la legislación aplicable.
7. **Elaborar la versión pública de los documentos**, cuando éstos contengan información confidencial, realizando el testado de los datos personales conforme a los Lineamientos aplicables. Esta actividad comprende, entre otros, los escritos libres, las solicitudes de dictamen y los dictámenes de impacto urbano, cuando corresponda.
8. **Verificar la integridad de las versiones públicas**, asegurando que únicamente se encuentren protegidos los datos cuya divulgación se encuentra restringida por la ley.
9. **Organizar y clasificar la documentación** en carpetas electrónicas, identificando cada expediente y respuesta en forma ordenada y consecutiva para facilitar su consulta.
10. **Procesar e integrar la información** en el formato de entrega correspondiente, verificando el número total de fojas o archivos electrónicos que contienen las respuestas y documentos solicitados.



11. **Realizar una revisión final de calidad**, a efecto de corroborar que la información entregada sea completa, corresponda a lo solicitado y que las versiones públicas hayan sido elaboradas correctamente.
12. **Preparar la respuesta institucional y poner a disposición la información** a través del medio señalado por la persona solicitante o mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, según corresponda.

Acto seguido, se procede a identificar y describir, de manera enunciativa, los recursos materiales, tecnológicos y humanos que resultarían necesarios para la atención y desahogo de la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante.

Con la finalidad de llevar a cabo la búsqueda, análisis, procesamiento, digitalización, elaboración de versiones públicas, integración y entrega de la información solicitada, se requerirían los siguientes recursos humanos, materiales y tecnológicos:

1. Recursos humanos

- **Tres servidores públicos** dedicados de manera exclusiva a la atención de la solicitud de información, quienes desarrollarían las actividades de búsqueda documental, revisión de expedientes, digitalización, elaboración de versiones públicas, organización de la información y preparación de la respuesta institucional.
- **Un periodo aproximado de dos meses de trabajo continuo**, considerando una jornada laboral de lunes a viernes, de las 09:00 a las 17:00 horas, para concluir el procesamiento integral de la información requerida, sin considerar los tiempos que pudieran derivarse de la localización de expedientes adicionales o de la elaboración de versiones públicas.

2. Recursos tecnológicos y materiales





Para el desarrollo de las actividades descritas sería necesario disponer, de manera exclusiva, de los siguientes recursos:

- **Dos equipos de cómputo** destinados al procesamiento, revisión, clasificación y organización de la información.
- **Dos equipos multifuncionales con capacidad de escaneo**, para la digitalización de los expedientes y documentos solicitados.
- **Una impresora**, para la impresión de documentos cuando resulte necesario elaborar versiones públicas de información que contenga datos personales o información confidencial.
- **Una fotocopidora**, para la reproducción de documentos y apoyo en la elaboración de versiones públicas.
- **Software especializado** para la elaboración de versiones públicas mediante el testado de datos personales e información clasificada como confidencial.
- **Cajas y material de archivo**, para la organización, resguardo y manejo físico de los expedientes durante su procesamiento.
- **Cartuchos de tóner y demás consumibles de impresión**, necesarios en caso de que la información deba proporcionarse en copias simples o certificadas.
- **Un espacio físico exclusivo de trabajo**, que permita a los servidores públicos realizar de manera ordenada y segura las actividades de revisión, clasificación, digitalización e integración de la información solicitada.

3. Impacto operativo

La atención de la presente solicitud de acceso a la información implica la asignación exclusiva de recursos humanos, materiales y tecnológicos para la realización de las actividades de búsqueda, localización, análisis, clasificación, revisión, digitalización, elaboración de versiones públicas e





integración de la información requerida. En consecuencia, resulta necesario destinar personal, equipo e infraestructura institucional de manera exclusiva para el procesamiento de la solicitud, lo que incide directamente en la disponibilidad de dichos recursos para el desarrollo de las funciones ordinarias y sustantivas que las unidades administrativas tienen legalmente encomendadas.

En ese sentido, el procesamiento de la información solicitada representa una **carga administrativa y operativa de carácter extraordinario**, toda vez que exige la intervención continua de diversos servidores públicos durante un periodo prolongado, así como la utilización intensiva de recursos tecnológicos y materiales indispensables para garantizar una búsqueda exhaustiva, la revisión individualizada de cada documento, la identificación y protección de datos personales mediante la elaboración de las correspondientes versiones públicas y la entrega de información íntegra, completa y conforme a las disposiciones aplicables en materia de transparencia y protección de datos personales.

Asimismo, la atención de la solicitud conlleva una afectación temporal a la capacidad operativa del sujeto obligado, al requerir la reasignación de recursos humanos y materiales que ordinariamente se encuentran destinados al cumplimiento de las atribuciones legales y funciones sustantivas de las unidades administrativas competentes. En consecuencia, el volumen, complejidad y procesamiento de la información requerida demandan un esfuerzo institucional extraordinario, cuya atención debe realizarse observando los principios de legalidad, máxima publicidad, eficiencia administrativa, proporcionalidad y disponibilidad de los recursos públicos, garantizando en todo momento el derecho de acceso a la información sin menoscabo del adecuado funcionamiento de la administración pública.

Al respecto, la Ley de Transparencia Local vigente señala que de manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado





para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada. Asimismo, se inserta el criterio histórico 07/18 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), mismo que señala que la:

"Modalidad de entrega. Procedencia de proporcionar la información solicitada en una diversa a la elegida por el solicitante. De una interpretación a los artículos 133 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 136 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuando no sea posible atender la modalidad elegida, la obligación de acceso a la información se tendrá por cumplida cuando el sujeto obligado: a) justifique el impedimento para atender la misma y b) se notifique al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega.

De lo anteriormente señalado, se observa: Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la aplicación e interpretación de la Ley de Transparencia, se realizará bajo los principios de máxima publicidad y pro persona; Se entiende por consulta directa, a la prerrogativa que tiene todo persona de allegarse de información sin intermediarios; toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será de carácter público; se presume que la información debe existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones; las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las áreas competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo a sus facultades, competencias y funciones.

Se presume que la información debe de existir si se refiere a las facultades, competencias y funciones que los ordenamientos jurídicos aplicables otorgan a los sujetos obligados; cuando la





información contenga partes o secciones reservadas o confidenciales, los sujetos obligados, para efectos de atender una solicitud de información, deberán elaborar una versión pública en la que se testen las partes o secciones clasificadas, indicando su contenido de manera genérica y fundando y motivando su clasificación.

Los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, y de manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición del solicitante la información en consulta directa, salvo aquella clasificada.

En virtud de lo expuesto, la persona solicitante deberá observar las siguientes reglas de conducta, a efecto de garantizar el orden institucional, así como salvaguardar la integridad y seguridad de las personas servidoras públicas que desempeñan sus funciones en las instalaciones oficiales del sujeto obligado:

1. Presentar el acuse de la solicitud de acceso a la información o, en su caso, proporcionar el número de folio correspondiente, así como una identificación oficial vigente, con la finalidad de realizar el registro de ingreso a las instalaciones del sujeto obligado.
2. Una vez realizado el registro correspondiente, personal del sujeto obligado acompañará a la persona solicitante al área o áreas administrativas responsables de resguardar la información objeto de consulta.
3. Se hará del conocimiento de la persona solicitante que, con el propósito de garantizar la seguridad e integridad física tanto de las personas servidoras públicas como de la propia





- persona solicitante, así como la protección y conservación de la información consultada, existen medidas técnicas, físicas y administrativas que deberán observarse durante el desarrollo de la consulta directa.
4. La consulta de la información se realizará dentro de los horarios previamente establecidos por el sujeto obligado, mismos que serán informados oportunamente a la persona solicitante.
 5. Durante la consulta directa, la persona solicitante deberá abstenerse de utilizar dispositivos electrónicos, teléfonos celulares, cámaras fotográficas, equipos de grabación o cualquier otro medio tecnológico que permita reproducir, capturar o registrar la información consultada, salvo que exista autorización expresa conforme a la normatividad aplicable.
 6. La persona solicitante deberá conducirse en todo momento con respeto hacia el personal del sujeto obligado y observar las indicaciones que le sean proporcionadas para el adecuado desarrollo de la consulta.
 7. Deberá mantener silencio y un comportamiento adecuado dentro de las áreas destinadas para la consulta de la información, a fin de no interferir con las actividades del personal ni afectar el acceso de otras personas.
 8. La persona solicitante deberá presentarse puntualmente en la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la consulta directa. Se otorgará una tolerancia máxima de veinte minutos; transcurrido dicho plazo sin que se presente, podrá considerarse como inasistencia.
 9. En caso de que la persona solicitante no acuda en la fecha y hora programadas para la consulta directa, el sujeto obligado podrá levantar un acta circunstanciada de hechos, la cual deberá contener las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como ser suscrita por las personas servidoras públicas que intervengan y dos testigos, dejando constancia de la incomparecencia.
 10. Queda prohibido ingresar o consumir alimentos dentro de las instalaciones del sujeto obligado durante el desarrollo de la consulta directa.





11. En todo momento, personal del sujeto obligado brindará acompañamiento a la persona solicitante con la finalidad de facilitar el ejercicio de su derecho de acceso a la información y verificar el cumplimiento de las reglas establecidas para la consulta directa.

Por lo anterior, y con la finalidad de garantizar el ejercicio efectivo de su derecho de acceso a la información, así como atendiendo a los principios de máxima publicidad, apertura y disponibilidad de la información, este sujeto obligado pone a su disposición la modalidad de **consulta directa** respecto de la información solicitada.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 123 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, mismos que establecen lo relativo a las modalidades de acceso a la información y a la consulta directa como una forma de garantizar a las personas solicitantes el acceso a la información pública, conforme a los términos siguientes:

"Artículo 117. De manera excepcional, cuando, de forma fundada y motivada, así lo determine el sujeto obligado, en aquellos casos en que la información solicitada que ya se encuentre en su posesión implique análisis, estudio o procesamiento de documentos cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas del sujeto obligado para cumplir con la solicitud, en los plazos establecidos para dichos efectos, se podrán poner a disposición de la persona solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada.

Artículo 123. El acceso se dará en la modalidad de entrega y, en su caso, de envío elegidos por la persona solicitante. Cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad elegida, el sujeto obligado deberá justificar el impedimento, y notificar al particular la disposición de la información en todas las modalidades que permita el documento de que se trate, procurando reducir, en todo momento, los costos de entrega. " (sic)





Toda vez que lo que Usted solicita representa una carga importante de trabajo administrativo y operacional que requiere de recurso humano y material dedicado exclusivamente a la atención de la solicitud de información, aunado a que este sujeto obligado cuenta con una plantilla limitada de personal, por tal motivo ponemos a su disposición los archivos físicos que contienen la información que solicita, misma que es resguardada por esta dependencia, a fin de que pueda consultar la información solicitada.

Por lo tanto, lo podemos recibir en el domicilio Miguel Hidalgo y Costilla 172, Güémez, Tamaulipas, en donde será atendido por Lic. Christopher Alexis Martinez Estrada, Jefe de Departamento, quien lo atenderá en dicha consulta de los expedientes, por lo cual será necesario que se presente con el número de folio de su solicitud o con copia de su acuse para atenderlo y acate las instrucciones del servidor público que lo va atender siempre actuando con el debido respeto, ética profesional y abstenerse a conocer la información confidencial o reservada.

En caso de solicitarse copias simples o certificadas, resulta procedente atender al contenido del artículo septuagésimo tercero de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, el cual regula el supuesto relativo a la expedición de copias de la información, ya sea de manera total o parcial; por lo que, para mayor precisión y sustento jurídico, se transcribe a continuación el precepto legal aplicable:

"Septuagésimo tercero. Si una vez consultada la versión pública de la documentación, el solicitante requiriera la reproducción de la información o de parte de la misma en otra modalidad, salvo impedimento justificado, los sujetos obligados deberán otorgar acceso a ésta, previo el pago correspondiente, sin necesidad de que se presente una nueva solicitud de información.

La información deberá ser entregada sin costo, cuando implique la entrega de no más de veinte hojas simples." (sic)



Es de precisarse que este sujeto obligado presenta una limitación en su capacidad operativa, derivada de una plantilla de personal insuficiente, lo cual incide de manera directa en la atención de la solicitud de acceso a la información formulada por la persona solicitante. En ese sentido, se actualiza una imposibilidad material y técnica para generar y proporcionar la información en la modalidad requerida, así como para cumplir con los plazos previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente.

Lo anterior, en virtud de que la atención de la solicitud implica el desarrollo de actividades técnicas y administrativas consistentes en la búsqueda exhaustiva, análisis, procesamiento y sistematización de la información, lo que conlleva una carga de trabajo extraordinaria que excede las capacidades humanas, materiales y tecnológicas de este sujeto obligado, actualizándose así un supuesto de imposibilidad operativa para su desahogo en los términos planteados.

Una vez dicho lo anterior este sujeto obligado tomó esta medida de respuestas oportuna para prevalecer el derecho de acceso a la información pública que es amparado por el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este derecho se encuentra reconocido en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948; el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966; el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969, también conocida como Pacto de San José; en el artículo IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; y el artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana.

"Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de





Güémez
Gobierno Municipal
2024 - 2027



Tamaulipas
Gobierno del Estado

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección". - Artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos"

Es notable que el derecho de acceso a la información ha ido evolucionado a tal punto que la información exigible no solamente se limita a la información general sobre la gestión de los recursos públicos por parte del Estado, sino también a la información específica y útil para facilitar la toma de decisiones por parte de los ciudadanos en materia de educación, salud, seguridad, actividades económicas y políticas, entre otras. En ese sentido, es posible afirmar que la gestión del gasto público esto con el fin de cumplir con el principio de austeridad de nuestro gobierno.

Sirva de sustento la jurisprudencia P./J. 32/92 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del rubro "TÉRMINOS PROCESALES PARA DETERMINAR SI UN FUNCIONARIO JUDICIAL ACTUÓ INDEBIDAMENTE POR NO RESPETARLOS SE DEBE ATENDER AL PRESUPUESTO QUE CONSIDERÓ EL LEGISLADOR AL FIJARLOS Y LAS CARACTERÍSTICAS DEL CASO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación con el registro digital 205635.

""Razones por las cuales cabe concluir que, la resolución al recurso de revisión se solventa hasta esta fecha, debido a que existe una excesiva carga de trabajo en desproporción a la capacidad de los recursos materiales y humanos con que cuenta este Instituto para atender la enorme demanda de usuarios que acuden para que se les garantice su Derecho de acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales, aunado a la complejidad de los hechos a los que se refieren, así como al volumen del expediente, la extensión de los escritos y pruebas aportadas y desahogadas por las partes; lo que impide la tramitación de los recursos dentro de los términos legales previamente establecidos por la Ley, por tratarse de causas de fuerza mayor."

R. AYUNTAMIENTO DE GÜÉMEZ, TAMPS - ADMINISTRACIÓN 2024-2027
Palacio Municipal, Calle 9 Juárez Esquina # 172, Zona Centro, C.P. 87230
Güémez, Tamaulipas. Tel. 835.32.4.10.51 y 835.32.4.10.31
<http://www.guemez.gob.mx> e-mail: alcaldiaguemez@gmail.com





Al respecto, también son de considerar los criterios sostenidos por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyos rubros y datos de identificación son los siguientes:

“PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. DIMENSIÓN Y EFECTOS DE ESTE CONCEPTO CUANDO SE ADUCE EXCESIVA CARGA DE TRABAJO.” consultable en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002351.

PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS.”, visible en el Seminario Judicial de la Federación y su gaceta, con el registro digital 2002350.”

Por ello, este sujeto obligado realizó todo lo conducente para entregar una respuesta a la solicitud de información realizada por el particular tutelando siempre los derechos humanos confiados, señala que este exceso del plazo legal para resolver el presente asunto, resulta de carácter excepcional.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en los artículos 4, 15 y 119 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, en la que establece lo que continuación se transcriben:

“Artículo 4. El derecho humano de acceso a la información comprende solicitar, investigar, difundir, buscar y recibir información.

Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible a cualquier persona, en los términos y condiciones que se establezcan en la Ley General, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, la presente ley y en las disposiciones jurídicas aplicables dentro de sus respectivos ámbitos de competencia.

La información podrá ser clasificada como reservada temporalmente por razones de interés público o seguridad nacional conforme a los términos establecidos por esta Ley.





Artículo 15. El ejercicio del derecho de acceso a la información es gratuito y solo podrá requerirse el cobro correspondiente a la modalidad de reproducción y entrega solicitada.

En ningún caso los ajustes razonables que se realicen para garantizar el acceso de la información de solicitantes con discapacidad, será con costo a los mismos.

Los entes públicos darán a conocer en la página de internet que tengan establecida las respuestas otorgadas a las solicitudes de información que reciban.

La obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprende la preparación o procesamiento de la misma ni su presentación en la forma o términos planteados por el solicitante."

Artículo 119. Los sujetos obligados deberán otorgar los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas o electrónicas de la información con la que cuentan o del lugar donde se encuentre, sin necesidad de elaborar documentos adicionales para atender las solicitudes de acceso a información.

...

En el caso de que la información solicitada consista en bases de datos se deberá privilegiar la entrega de la misma en formatos abiertos." (sic)

Se inserta criterio histórico como referencia a lo antes citado **SO/003/2017**, el cual se transcribe a continuación:

"No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información. Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.



A efecto de robustecer la motivación y fundamentación de lo previamente expuesto, resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 8, fracción III, así como en el artículo 15, párrafo cuarto, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas vigente, de cuya interpretación sistemática se desprende lo siguiente:

El artículo 8, fracción III, establece el principio de **documentación**, conforme al cual los sujetos obligados deben garantizar el acceso a la información contenida en los documentos que obren en sus archivos o que estén obligados a generar en el ejercicio de sus atribuciones, atendiendo a las características físicas de la información o del lugar en que se encuentre, sin que ello implique la elaboración de documentos *ad hoc* para atender solicitudes específicas.

Por su parte, el artículo 15, párrafo cuarto, dispone expresamente que la obligación de los entes públicos de proporcionar información pública no comprende la preparación, procesamiento ni la presentación de la misma en la forma o términos planteados por la persona solicitante.

En ese sentido, y en congruencia con lo previamente señalado, la atención de la solicitud en los términos requeridos implicaría necesariamente la realización de actividades de procesamiento, sistematización y adecuación de la información que no se encuentra previamente generada bajo dichas características, lo cual excede el alcance de las obligaciones legales de este sujeto obligado.

Por lo anterior, se actualiza un impedimento jurídico y material para proporcionar la información en la modalidad solicitada, resultando procedente orientar el acceso a la misma conforme a las condiciones en que ésta obra en los archivos de este sujeto obligado, privilegiando en todo momento el derecho de acceso a la información dentro del marco normativo aplicable.

De los artículos que se citan, se entiende que el sujeto obligado no tiene la obligación de preparar la información o procesarla de la manera planteada por el solicitante, así como deberá